

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5850/2538

กรมป่าไม้
นางสาวอุดมศรี กิตติพร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

ฟ้องโจทก์ได้บรรยายถึงอำนาจหน้าที่และการประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 7 และที่ 10 ทำให้โจทก์เสียหาย ทั้งได้บรรยายถึงจำนวนเงินที่จำเลยดังกล่าวจะต้องร่วมรับผิดชอบไว้ แม้จำนวนเงินที่บรรยายไว้จะไม่ตรงกับเอกสารท้ายฟ้องก็ตาม ก็เป็นเพียงรายละเอียดที่จะไปว่ากล่าวกันในชั้นพิจารณาว่าที่ถูกต้องเป็นจำนวนเท่าใด ฟ้องโจทก์ได้บรรยายชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างบังคับและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ขอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง แล้ว

ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการพ.ศ.2520 และคำสั่งป่าไม้จังหวัดอุบลราชธานีมุ่งให้คณะกรรมการรับส่งเงินรับผิดชอบร่วมกันควบคุมเงินไปส่งที่คลังจังหวัดเพื่อป้องกันการทุจริต จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 และที่ 7 ในฐานะกรรมการรับส่งเงินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามร่วมกันนำส่งเงินต่อคลังจังหวัดจนกว่าคลังจังหวัดจะรับเงินไว้เรียบร้อยแล้ว หาใช่เพียงแต่ควบคุมเงินไปถึงคลังจังหวัดก็เป็นอันหมดหน้าที่ไม่ การที่จำเลยดังกล่าวได้นำเงินไปส่งคลังจังหวัดโดยคอยอยู่นอกห้องคลังจังหวัด ปล่อยให้จำเลยที่ 1 เข้าไปนำส่งเงินในห้องคลังจังหวัดเพียงผู้เดียวเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งดังกล่าวและเป็นผลให้จำเลยที่ 1 สามารถปลอมใบนำส่งเงิน ปลอมลายมือชื่อคลังจังหวัดและตราประทับของคลัง

จังหวัดยกยอกเงินของโจทก์ไปได้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 และที่ 7 ประมาท
เลินเล่อทำให้โจทก์เสียหาย จึงต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ตามจำนวนเงินที่ตนร่วมเป็น
กรรมการนำส่งเงิน ข้อที่ว่ากรรมการอื่นก็ได้เคยปฏิบัติเช่นเดียวกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่
5 และที่ 7 หากอาจจะยกเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบได้หรือไม่

แม้ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
พ.ศ.2520 จะกำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินรวบรวมยอดเงินตามใบเสร็จรับเงินใน
แต่ละวัน แล้วบันทึกยอดรวมไว้ด้านหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และให้
ส่วนราชการตรวจสอบจำนวนเงินที่นำส่งให้ตรงกับหลักฐานที่บันทึกในบัญชีเงินสดให้
ถูกต้อง ทั้งตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินจะบัญญัติให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับ
บัญชารับผิดชอบ แต่การจะให้ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
นั้น ย่อมต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยละเมิดกล่าวคือ ต้องจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออันเป็นผลทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชายกยอกเงินไป

แม้ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
พ.ศ.2520 จะกำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินรวบรวมยอดเงินตามใบเสร็จรับเงินใน
แต่ละวัน แล้วบันทึกยอดรวมไว้ด้านหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย และให้
ส่วนราชการตรวจสอบจำนวนเงินที่นำส่งให้ตรงกับหลักฐานที่บันทึกในบัญชีเงินสดให้
ถูกต้อง ทั้งตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินจะบัญญัติให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับ
บัญชารับผิดชอบ แต่การจะให้ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย

นั่น ย่อมต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยละเมิด กล่าวคือ ต้องจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออันเป็นผลทำให้ผู้ได้บังคับบัญชาชักยอกเงินไป

(สมิทธิ วราอุป-สมาณ เวทวินิจ-ปรรเทิง มุลพรม)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นายกำพล ษมาคุณากร

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายวุฒิ คราวุฒิ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ